

1500598-37.2019.8.26.0187

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Roberta de Oliveira Ferreira Lima

Comarca: Fartura

Foro: Foro de Fartura

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... R\$200,00. Somente praticou o furto por pressão de Germano, pois temia que ele entrasse no imóvel por conta própria e viesse a agredir seu avô. Uns dois dias após o furto voltou a casa do avô e devolveu a carteira com documentos, ficando apenas com o cartão e senha. Está arrependida do furto que praticou (fl. 05).

Em Juízo, a ré Isabela Thainá Ferreira dos Santos, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Fartura

Foro de Fartura

Vara Única

Rua Anacleto Gonçalves Neves, 250, Fartura-SP - cep 18870-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500598-37.2019.8.26.0187 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500598-37.2019.8.26.0187

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2297887/2019 - DEL.POL.FARTURA, 4888989 - DEL.POL.FARTURA, 929/18/120 - DEL.POL.FARTURA, 2297887 - DEL.POL.FARTURA, 929/18/120 - DEL.POL.FARTURA, 2297887 - DEL.POL.FARTURA, 929/18/120 -

DEL.POL.FARTURA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Isabela Thainá Ferreira dos Santos e outro

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Roberta de Oliveira Ferreira Lima

Vistos.

ISABELA THAINÁ FERREIRA DOS SANTOS e GERMANO DE OLIVEIRA SOBRINHO, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 102 da Lei nº 10.741/2003, na forma do art. 71, 'caput', do Código Penal, porque no ano de 2018, nas agências do Banco Bradesco de Fartura, nesta cidade e Comarca, de Piraju, cidade e Comarca de Piraju, e de São Paulo, Comarca da Capital, mediante unidade de desígnios, nas mesmas condições de tempo, local e maneira de execução, desviaram proventos do idoso Pedro Alves Ferreira, nascido no dia 15 de maio de 1931, dando aplicação diversa de sua finalidade.

A denúncia foi recebida em 16 de dezembro de 2020 (fl.61/63).

Os réus foram citados (fls.76 e 77), sendo que a Defesa Técnica apresentou defesa preliminar no prazo legal (fls.104/107 - Germano e fls. 109/110 - Isabela). Em audiência foi inquirida a vítima, uma testemunha de acusação, bem como interrogado os réus ao final.

Em debates orais, o Ministério Público postulou a condenação dos réus nos exatos termos da exordial acusatória, ao passo que as Defesas Técnicas requereram sua absolvição diante da insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereram a fixação de regime de cumprimento de pena mais brando em caso de condenação.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, nos moldes do art.95 do Estatuto do Idoso, ajuizada contra dois réus, sob a alegação de terem os mesmos praticado a conduta descrita no artigo 102, da Lei nº 10.741/2003.

A ação deve ser julgada procedente.

Verifica-se que não só está presente a prova da autoria como também da materialidade do delito, demonstrada pela portaria (fl. 02), boletim de ocorrência (fls. 03/04), relatório de investigação (fl.14), relatório policial final (fls.16/17), bem como prova oral coligida em juízo.

A autoria de outra forma foi devidamente demonstrada pelas demais provas.

Na fase policial, a vítima PEDRO ALVES FERREIRA, disse que é aposentado e que recebe seu pagamento no banco Bradesco - conta 6259032-7, agência 1620. Segundo a vítima, no dia de 05 de outubro de 2018 foi ao banco para sacar seu pagamento e então foi surpreendido quando o atendente disse que não havia dinheiro na conta. Informa a vítima que o atendente realizou algumas pesquisas e informou que ocorreram dois saques na conta, um deles ocorrido em 28/09/2018 no valor de R\$1.020,00 na agência Bradesco de fartura e outro ocorrido no dia 04/10/2018 no valor de R\$450,00 na agência Bradesco de Piraju. Segundo a vítima, quando foi ao banco também notou que seu cartão bancário da conta foi subtraído de sua casa, juntamente de outros documentos. Informou a vítima que reside sozinho e que há uns dois dias sua neta Isabela Thaína esteve em sua casa com uma desculpa de que iria pegar jabuticaba. A vítima também informou que 05 de outubro de 2018 quando estava no banco o atendente lhe mostrou a fotografia da pessoa que realizou o saque, ocasião em que ao observar reconheceu a pessoa como sendo sua neta Isabela Thaína (fl.04).

Em juízo a testemunha de acusação, Pedro Alves Ferreira, disse que a Isabela é neta do depoente. Ela morava com a mãe dela. Não lembra quanto dinheiro. Era da sua aposentadoria. Ela entrou na sua casa, pegou seu documento, e tentou sacar dinheiro e a gerente do banco não deixou. Então ela foi lá em Piraju e sacou lá. A gerente do banco que foi lá e chamou ela. Ela viu que o documento era do depoente e que ela pegou roubado. A gerente chamou o depoente no banco e contou e foi na delegacia. Não lembra o nome do banco. Indagado se era Bradesco, respondeu que sim. Ela conseguiu sacar dinheiro em Piraju. Ela conseguiu sacar, mas não lembra quanto. Era negócio de aposentadoria, pegou todo dinheiro que tinha no banco. O Germano não lembra. A Isabela vivia com uns caras da Vila de Fátima, mas não sabe quem é. Não recuperou o dinheiro que ela sacou. Foi a primeira vez que aconteceu. Foi a mulher do banco que intimou ela. Não falou com ela sobre o fato. Ela não conversa com o depoente. O depoente tem 92 anos. Não viu ela pegando. Tem certeza que foi ela que pegou o cartão. (gravação audiovisual).

Na fase policial, o Investigador de Polícia, WALTER JOSÉ NOBILE, disse que a vítima esteve no banco Bradesco nesta cidade, e o funcionário lhe mostrou a fotografia de sua neta realizando o saque. Esta reside na cidade de Taguai-SP, foi devidamente intimada e admitiu o furto. Alegou que há sete meses convive com Germano, que ele é dado à prática de furtos. O tempo todo ele ficava insistindo que ela furtasse seu avô que reside em Fartura-SP. No começo do mês, Germano a levou até a casa de seu avô deixando-a no local. Seu avô não encontrava-se na casa uma vez que tinham visto ele no centro da cidade. A pedido de Isabela, Germano retirou-se do local. A indiciado entrou na casa pela porta da cozinha com a intenção de furtar dinheiro, a mesma encontrou num compartimento na cabeceira da cama uma carteira contendo cartões e documentos. Em seguida foi para a casa de um amigo e observou no interior

da carteira uma anotação que assemelhava a senha do cartão, e que em seguida procurou por Germano e foram até o anco Bradesco de Fartura, onde efetuou um saque de R\$ 1.020,00 na conta do avô, depois foram até Vila de Fátima onde pagou uma dívida de droga de Germano no valor de R\$ 130,00. O restante do dinheiro gastou aos poucos em proveito próprio. A indiciada afirmou ainda ter feito um outro saque na agência do Bradesco Fartura-SP, no valor aproximado de R\$500,00, e que também fez saque na agência Bradesco Piraju-SP no valor que não se recorda, bem como que foi sozinha par São Paulo e lá efetuou um saque de aproximadamente de R\$200,00 . Uns dias após o furto voltou na casa de seu avô e devolveu a carteira com os documentos, e jogou o cartão. A indiciada disse que praticou o furto por pressão de Germano, pois, temia que se ele fosse só na casa de seu avô poderia agredi-lo (fl.14).

Em juízo o Investigador de Polícia, Walter José Nobile, disse que a vítima foi fazer saque da aposentadoria no banco e notou que não tinha saldo no banco. Procurou auxílio no banco e a funcionária mostrou no banco quem fez o saque do dinheiro. Ele reconheceu como sendo sua neta Isabela. Ela foi chamada e confirmou que pegou o cartão do avô e fez uns saques. Disse que fez porque estaria pressionada pelo amásio Germano e passado uns dias ela devolveu a carteira e se desfez do cartão. O Germano prestou depoimento mas não se pronunciou (gravação audiovisual).

Na fase policial, a ré, ISABELA THAINÁ FERREIRA DOS SANTOS, disse que há uns sete meses passou a se relacionar com Germano de Oliveira Sobrinho, ocorrendo que já foi agredida várias vezes e que já registrou boletins de ocorrência a respeito das agressões. Germano é dado a prática de furtos e ele ficava tentando convencê-la de entrar na casa do avô Pedro Alves Ferreira para furtar uma bicicleta. No início do mês Germano a levou até a casa do avô Pedro, deixando-a no local. Na ocasião seu avô não estava no local, pois já tinha visto que ele estava no centro da cidade. Germano não ficou no local, pois pediu que ele fosse embora. Entrou pela porta da cozinha. A intenção era encontrar dinheiro, no entanto como não encontrou dinheiro subtraiu uma carteira com cartões e documentos, pois acreditava que a senha estava anotada em algum papel no interior da carteira. Depois foi a casa de um amigo e procurando no interior da carteira encontrou uma anotação que parecia ser a senha do cartão. Em seguida encontrou-se com Germano, pegou o carro que estava com ele e foi ao banco Bradesco de Fartura, onde efetuou um saque de R\$1.020,00 na conta do avô. Depois foi até a Vila de Fátima e pagou uma dívida de droga de Germano, no valor de R\$130,00. O restante do dinheiro foi gasto aos poucos. Recorda-se que fez um outro saque na agência Bradesco de Fartura, no valor aproximado de R\$500,00, ocasião em que Germano esperou na porta. Também fez um saque na agência Bradesco de Piraju. Sozinha foi para São Paulo e lá também efetuou um saque de aproximadamente R\$200,00. Somente praticou o furto por pressão de Germano, pois temia que ele entrasse no imóvel por conta própria e viesse a agredir seu avô. Uns dois dias após o furto voltou a casa do avô e devolveu a carteira com documentos, ficando apenas com o cartão e senha. Está arrependida do furto que praticou (fl. 05).

Em Juízo, a ré Isabela Thainá Ferreira dos Santos, disse que foi induzida pelo Germano para roubar seu avô. Roubou seu avô e se arrepende. Ele ficava falando para ela roubar o avô, se não ele mesmo ia entrar lá e roubar. Ele chegou a roubar seu avô. Ele sempre lhe bateu e fazia as coisas porque ele pressionava, se não fizesse batia nela depois. Ficou com medo pelo seu avô. O Germano ficou com a maior parte e a depoente ficou com uma parte do dinheiro. (gravação audiovisual).

A confissão da acusada vem corroborada com a prova testemunhal e demais provas carreadas aos autos.

A confissão da acusada, livre de vícios de inteligência e de vontade, desde que não infirmada pelas demais provas produzidas, é suficiente para embasar a condenação. Nesse sentido: "As confissões judiciais ou extrajudiciais valem pela sinceridade com que são feitas ou verdade nelas contidas, desde que corroboradas por outros elementos de prova, inclusive circunstanciais" (STF. Rec. Crim. 1.312/RJ, Rel. Min. Cordeiro Guerra, 2ª Turma, in RTJ, 88/371). "A confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos autoriza a condenação do acusado, mormente se amparada no conjunto probatório" (TACrim/SP. Rel. Penteado

Navarro - RJDTACRIM 15/47).

Ademais, a versão da ré veio amparada pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, em especial com o depoimento da vítima e testemunhas de acusação, que foram firmes e coesos em aspectos fundamentais da ocorrência e nada há nos autos a indicar que desejassem prejudicá-la.

Na fase policial, o réu, GERMANO DE OLIVEIRA SOBRINHO, não foi ouvido na fase policial.

Em Juízo, o réu Germano de Oliveira Sobrinho, disse que não tem nada a ver com isso. Se ela está falando que ele tem a ver alguma coisa, se tem foto dele tirando. Era usuário de drogas. Não devia droga. Não conhecia o avô da Isabela. Nunca o viu. Família dela não gostava dela. Foi amigado com ela, moraram na mesma casa (gravação audiovisual).

A negativa apresentada pelo acusado vem refutada pela prova testemunhal e demais provas carreadas aos autos.

Esse é conjunto probatório dos autos.

Pois bem.

Resta evidente que a harmonia dos depoimentos colhidos na fase policial e na etapa judicial revelam, indene de qualquer dúvida, a prática do ilícito pelos acusados. O conjunto probatório conforta com larga segurança o juízo de convencimento acerca da prática do delito do artigo 102 do Estatuto do Idoso, cometido pelos acusados. Anote-se que os fatos foram narrados de forma uniforme e coesa, não havendo dúvidas sobre eles, e não havendo qualquer motivo para afastar sua credibilidade.

Diante do exposto, entendeu-se que os réus com unidade de desígnios, por quatro vezes e nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, desviaram proventos de pessoa idosa, sendo esta a vítima Pedro Alves Ferreira, avô da ré. Na posse dos cartões da vítima os acusados sacaram o valor de R\$1.020,00 (um mil e vinte reais) em um dia, e em outro dia o valor de R\$500,00 (quinhentos reais), ambos os saques realizados na agência do Banco do Bradesco, e por mais duas vezes, foi realizado o saque pelos acusados, um na agência do Banco Bradesco da cidade de Piraju, de valor que não foi apurado, e outro na agência do Banco Bradesco na cidade de São Paulo, no valor de R\$200,00 (duzentos reais).

O ofendido é aposentado, e segundo relatou, após ir sacar seu dinheiro no Banco do Bradesco, no dia 05 de outubro de 2018, foi informado pela atendente do banco que não havia dinheiro em sua conta e através de pesquisa realizada pela atendente, constatou que havia sido realizado através da conta do ofendido, no dia 28 de setembro de 2018, o saque de R\$1.020,00 na agência Bradesco da cidade de Fartura/SP e no dia 04 de outubro de 2018 um saque no valor de R\$450,00 na agência Bradesco de Piraju/SP.

Destaco ainda que conforme palavra da vítima, no banco foi mostrado a ele uma fotografia da pessoa que realizou o saque, assim reconheceu a ré como sendo a pessoa quem realizou os saques, sendo ela sua neta.

A acusada relatou em fase policial que realizou tais ações por pressão de Germano, "pois, temia que se ele fosse só na casa de seu avô poderia agredi-lo", no mesmo sentido o investigador relatou, ou seja, dizendo que a mesma confessou o delito e que o fez por pressão.

A conduta dos acusados encontra-se tipificada no art. 102 do Estatuto do Idoso, o qual pune tal conduta com pena de reclusão de um a quatro anos e multa, por "Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento da pessoa idosa, dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade".

Veja-se, portanto, que as provas demonstram que de fato o crime foi cometido conforme descrito na inicial acusatória.

Ademais, a palavra da vítima e do investigador encontram-se coerentes entre si, demonstrando veracidade dos fatos alegados, além disso, suas palavras encontram respaldo nas demais provas existentes nos autos.

Insta salientar, que a palavra do Policial Civil, merecem total credibilidade, até porque é agente do Estado, investido regularmente em suas funções públicas e as alegações estão em perfeita sintonia com as demais provas existentes nos autos. Com efeito, nada há nos autos que comprove que o agente, servidor público, tenha alterado a verdade dos acontecimentos apenas com o intuito de prejudicar um

inocente, no caso dos autos, não se tem qualquer mácula sobre suas condutas, senão, o estrito cumprimento do dever legal.

Neste sentido: Veja-se: Preconceituoso é alegação de que o depoimento de Policiais é sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente desprezado, máxime, quando estas se harmonizam com os demais elementos colhidos no processo e nada indica que tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes (RJD 18/80).

No mesmo sentido friso que a palavra da vítima também possui especial valor probatório, quando corroborado com as demais provas existentes nos autos.

Neste contexto: "Prova Palavra da vítima Relevância para aferir as circunstâncias do evento criminoso, máxime a autoria Possibilidade de justificar o decreto condenatório quando em harmonia com outras provas dos autos. (...) As palavras da vítima, como de quem foi protagonista do evento criminoso, importam muito para aferir-lhe as circunstâncias, máxime a autoria, e podem justificar decreto condenatório, quando em harmonia com as mais provas dos autos." (RT 776/611).

Prospera realçar também que não há qualquer elemento que indique que a vítima e testemunhas incriminaria indevidamente os acusados.

Quanto à tese defensiva, não há que se falar em insuficiência probatória, diante das provas contidas nos autos e por tudo agora até exposto. Os argumentos trazidos pelas defesas não foram suficientes para ilidir os fortes indícios e provas diretas contra os acusados.

Descabe falar em coação moral irresistível, já que a ré Isabela somente relatou temor em desagradar o marido, sem relatar nenhuma ameaça concreta. Assim, não se configura tal excludente.

Portanto, todas as provas caminharam no sentido de serem os acusados os autores do delito em questão.

Observe-se que as condutas dos acusados causaram lesão relevante ao bem jurídico tutelado.

Não há nenhum outro elemento em contrário que diminua a certeza sobre a procedência dos pedidos condenatórios.

Assim, finda a instrução processual, verifico que restou demonstrado, satisfatoriamente, a materialidade e autoria delitiva dos delitos ao passo que as defesas não apresentaram nenhuma prova que corroborasse suas alegações ou, ao menos, infirmasse o conjunto probatório apresentado pelo Parquet.

Nesta esteira, impõe-se a condenação dos acusados pelo descumprimento do artigo 102 da Lei nº 10.741/2003, na forma do art. 71, 'caput', do Código Penal.

Feitas essas considerações, passo à dosimetria da pena.

I- Com relação a Ré, Isabela Thainá Ferreira dos Santos:

Na primeira fase da dosimetria da pena verifico que são favoráveis as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, assim, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em: 01 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante do art. 61, II, alínea 'e', tendo em vista a ré ter cometido o crime contra seu ascendente, e presente a atenuante de confissão espontânea, compenso-as de modo que a pena segue inalterada, assim a mantenho em: 01 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Na terceira fase, diante da continuidade delitiva, prevista no artigo 71, 'caput', do Código Penal, haja vista que o delito foi praticado por quatro vezes, aumento a pena em 1/4, resultando em: 01 ano e 03 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Ausentes outras causas modificativas da pena, torno-a definitiva neste patamar.

Fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33 do Código Penal.

Presentes os requisitos legais previstos no artigo 44, do Código Penal e por entender ser socialmente recomendável ao presente caso, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito consistente em: I) prestação pecuniária, no valor de um (01) salário mínimo, em favor de entidade de caráter assistencial a ser definida em sede de execução criminal, bem como; II) prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública, a ser indicada em sede de execução, pelo prazo de 02 (dois) anos, além da pena de multa em 12 dias-multa.

À minguia de informações acerca da situação econômica da ré, fixo o valor de cada

dia multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

II- Com relação ao Réu, Germano de Oliveira Sobrinho:

Na primeira fase da dosimetria da pena verifico que são desfavoráveis as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, vez que o réu possui maus antecedentes (Cert.Distr.fls.161/169 e FA fls.147/158), assim, fixo a pena base acima do mínimo legal, ou seja, em: 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante de reincidência (Cert.Distr.fls.161/162 e FA fl.152, SAJ, P. 0000754-41.2015.(0006365-36.2016.)), assim, aumento a pena em 1/6 para resultar em: 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Na terceira fase, diante da continuidade delitiva, prevista no artigo 71, 'caput', do Código Penal, haja vista que o delito foi praticado por quatro vezes, aumento a pena em 1/4, resultando em: 01 ano, 08 meses e 12 dias de reclusão e 15 dias-multa. Ausentes outras causas modificativas da pena, torno-a definitiva neste patamar.

Descabe atenuante de arrependimento posterior, eis que a ré não ressarciu a vítima. Fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33 do Código Penal.

Incabível qualquer substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como incabível o sursis, ante a reincidência do réu.

À míngua de informações acerca da situação econômica do réu, fixo o valor de cada dia multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ante todo o exposto e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação para condenar ISABELA THAINÁ FERREIRA DOS SANTOS, RG: 45.660.091, à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção no regime inicial aberto, substituída nos termos acima mencionado, bem como ao pagamento de 12 (doze) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, e para condenar GERMANO DE OLIVEIRA SOBRINHO, RG: 43.050.860, à pena de 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de detenção no regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, como incursos na sanção do artigo 102 da Lei nº 10.741/2003, na forma do art. 71, 'caput', do Código Penal.

Concedo aos réus o direito de recorrerem e liberdade, tendo em vista que assim responderam ao processo.

Após o trânsito em julgado, lança-se o nome dos réus no rol dos culpados.

Custas na forma da Lei Estadual nº 11.608/03.

Saem os presentes devidamente intimados.

Publicada em audiência.

Fatura, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA